

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5064/2530

กรมศุลกากร กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวลอินเตอร์คอมเมอร์
เซียล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 89 ทวิ

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.รษฎากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2525 มาตรา 28

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 112, มาตรา 112 ทวิ, มาตรา 112 จัตวา

จำเลยนำของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยสำแดงราคาสินค้าไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าแล้วแต่เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินราคาสินค้าของจำเลยเพิ่มขึ้นเช่นนี้ การชำระเงินเพิ่มภาษีการค้า ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89 ทวิ ต้องนำบทบัญญัติที่ใช้ในขณะที่จำเลยนำของเข้ามาในราชอาณาจักรมาบังคับ มิใช่บทบัญญัติที่ใช้ในขณะที่จำเลยผิดนัดไม่ชำระภาษีการค้าตามที่เจ้าพนักงานประเมินให้ชำระ

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89 ทวิ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นบัญญัติให้ผู้นำของเข้าที่ไม่ชำระภาษีให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ค้างชำระและกำหนดไว้ด้วยว่าเงินเพิ่มตามมาตรานี้มิให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ค้างชำระ แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายได้บัญญัติทางแก้สำหรับกรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ภาษีที่ค้างชำระไว้โดยเฉพาะแล้ว เมื่อโจทก์มิได้ขอให้บังคับจำเลยให้เสียเงินเพิ่มดังกล่าวนับจากวันฟ้องเป็นต้นไป แสดงว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะเรียกเงินเพิ่มในลักษณะเช่นนี้จากจำเลยอีกตั้งนั้น ถึงแม้ว่าเงินเพิ่มภาษีการค้าและเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาล

นับถึงวันฟ้องจะยังไม่เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระ ศาลก็พิพากษาให้จำเลยชำระ
เงินเพิ่มภาษีการค้าและเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลแก่โจทก์จนครบจำนวนภาษีที่ค้าง
ชำระอีกไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ ได้นำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร เมื่อสินค้านำเข้าถึงด่านศุลกากร ท่าอากาศยานกรุงเทพ ฯ จำเลยได้ยื่น
ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการค้ารวม ๒ ฉบับ และจำเลยได้รับสินค้าดัง
กล่าวไปจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๒ ต่อมา
พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ ๑ ได้ทำการตรวจสอบสินค้าและราคาตามที่จำเลย
สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการค้าทั้งสองฉบับแล้ว พบว่าจำเลย
สำแดงราคาสินค้าไว้ต่ำกว่าราคาแท้จริงในท้องตลาดและบัตรราคาของกรมศุลกากรที่
ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินอากรเมื่อนำเงินประกันที่จำเลยวางไว้หักออก ปรากฏว่าจำเลย
จะต้องชำระค่าภาษีอากรเพิ่มขึ้น เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ที่ ๑ ได้แจ้งผลการ
ประเมินดังกล่าวไปได้จำเลยทราบแล้ว แต่จำเลยไม่ยอมนำเงินไปชำระให้แก่โจทก์
ทั้งสองและไม่ได้อุทธรณ์ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
จำเลยจึงต้องเสียเงินเพิ่มอากรขาเข้าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนอากรที่เสียเพิ่ม เงินเพิ่ม
อากรขาเข้าร้อยละ ๑ ต่อเดือนของเงินอากรที่จะต้องชำระเพิ่มนับแต่วันที่ได้นำส่งมอบ
ของคิดคำนวณถึงวันฟ้อง เงินเพิ่มภาษีการค้าร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนของเงินภาษีการค้า
ที่จะต้องชำระคิดถึงวันฟ้อง และเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลร้อยละ ๑๐ ของเงิน
เพิ่มภาษีการค้า จึงขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชำระเงินค่าอากรขา
เข้าภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาล และเงินเพิ่มตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น
๑๓๙,๗๖๘.๖๑ บาท ให้แก่โจทก์และให้จำเลยร่วมกันชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อ

ปี ในยอดเงินของภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลรวม ๘๖,๑๑๕.๓๒ นับแต่วันฟ้อง จนถึงวันจำเลยชำระหนี้เสร็จให้แก่โจทก์ กับให้จำเลยร่วมกันชำระหนี้เพิ่มอากรขาเข้าร้อยละ ๑ ต่อเดือนของอากรที่จะต้องชำระเพิ่มเติมตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าทั้ง ๒ ฉบับ ในยอดเงิน ๒๕,๘๒๘.๑๗ บาท เป็นเงินเดือนละ ๒๕๔.๒๘ บาท โดยคิดเป็นรายเดือนนับแต่วันฟ้องจนถึงวันจำเลยชำระหนี้เสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้จำนวน ๑๓๕,๔๖๒.๕๒ บาท และเงินเพิ่มอากรขาเข้าเดือนละ ๒๕๔.๒๘ บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จให้แก่โจทก์ทั้งสอง คำขออนุญาตยกฟ้องนี้ให้ยกเสีย

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่าจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบชำระหนี้เพิ่มภาษีการค้าร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๙ ทวิ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๒๘ ที่ใช้อยู่ในเวลานั้นที่จำเลยผิดนัดไม่ชำระภาษีการค้าภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน มิใช่ร้อยละ ๑ ต่อเดือนตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๙ ทวิ ที่ใช้อยู่ในขณะจำเลยนำสินค้าเข้ามานั้น เห็นว่าในการเก็บภาษีการค้าจากผู้นำเข้าในราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากร ในคดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ ๑ ได้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๒ โดยจำเลยที่ ๑ ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการค้า ๒ ฉบับ พร้อมกับชำระหนี้ค่าอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาล ตามจำนวนที่ได้สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดง

รายการค้าทั้งสองฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังวางเงินประกันไว้อีกด้วย จำเลยที่ ๑ จึงได้รับสินค้าต่าง ๆ ตามใบขนสินค้าและแบบแสดงรายการการค้าทั้งสองฉบับดังกล่าวไปเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๒ ต่อมาเมื่อเจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ที่ ๑ ทำการประเมินราคาสินค้าจำเลยที่ ๑ นำเข้ามาเพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าจำเลยที่ ๑ สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการค้าทั้งสองฉบับ และได้ประเมินอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล เพิ่มขึ้นพร้อมกับแจ้งการประเมินให้จำเลยที่ ๑ ทราบแล้วแต่จำเลยที่ ๑ ไม่นำภาษีอากรต่าง ๆ ตามที่เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ที่ ๑ แจ้งให้จำเลยที่ ๑ ทราบมาชำระภายในกำหนด มาตรา ๑๑๒ ทวิ เช่นนี้ จำเลยที่ ๑ จึงต้องเสียเงินเพิ่มค่าอากรในอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนของค่าอากรที่ต้องชำระเพิ่มนับแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๒ จนถึงวันที่นำเงินมาชำระ และการชำระเงินเพิ่มภาษีการค้าก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการชำระเงินเพิ่มอากรดังกล่าว คือต้องชำระเงินเพิ่มภาษีการค้านับแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๒ จนถึงวันที่นำเงินมาชำระ แต่ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๙ ทวิ ที่ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน เพิ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๒๘ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๕ เป็นต้นไป ฉะนั้น จึงต้องนำประมวลรัษฎากรมาตรา ๘๙ ทวิ ที่ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑ ต่อเดือน ในขณะที่จำเลยจำของเข้ามาในปี ๒๕๒๒ มาใช้บังคับ

ที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า การที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบเสียเงินเพิ่มภาษีการค้าอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๙ ทวิ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่จำเลยนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเป็นเงินเพิ่มภาษีการค้าเดือนละ ๓๙๑.๔๓ บาท คิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา ๙๐ เดือน เป็นเงิน ๓๕,๒๒๘.๗๐ บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ยังไม่เกินภาษีการค้าที่ต้องชำระโดยยังขาดอยู่ ๓,๙๑๔.๖๓ บาท และภาษีบำรุงเทศบาล ยังขาดอยู่เป็นเงิน ๓๙๑.๔๖ บาท หรือจนกว่า

จำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จแก่โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าสำหรับเงินภาษีการค้าและ
ภาษีบำรุงเทศบาลที่จำเลยไม่ชำระตามกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มภาษีการค้าและเงิน
เพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลตามที่ประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๙ ทวิ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะ
นั้น บัญญัติให้ผู้นำของเข้าที่ไม่ชำระภาษีให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑ ต่อเดือนของเงิน
ภาษีที่ต้องชำระอยู่แล้ว และกำหนดไว้ด้วยว่าเงินเพิ่มตามมาตรานี้มิให้เกินกว่า
จำนวนภาษีที่ต้องชำระ แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า กฎหมายได้บัญญัติทางแก้
สำหรับกรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ภาษีที่ค้างชำระไว้ โดยเฉพาะแล้วแต่โจทก์มิได้
ขอให้บังคับจำเลยให้เสียเงินเพิ่มดังกล่าวนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปแสดงว่าโจทก์ไม่
ประสงค์จะเรียกเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลนับถึงวันฟ้องจะยังไม่เกินกว่าจำนวนภาษี
ที่ต้องชำระ ศาลก็พิพากษาให้จำเลยชำระเงินเพิ่มภาษีการค้า และเงินเพิ่มภาษีบำรุง
เทศบาลแก่โจทก์จนครบจำนวนภาษีที่ต้องชำระไม่ได้

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-ชูเชิด รักตะบุตร-เสวก จันทรผ่อง)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสุนทร สิทธิเวชวิจิตร

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ